

第二章 2.1 依据美国爱国者法案记录保留要求，美国金融机构如果有海外代理账户必须保留以下哪项？

A识别各外国银行所有者的记录

B第314（B）节与外国代理账户相关的信息共享结果

C购买涉及外国代理账户的3000美元或以上的货币工具

D提交的可疑活动报告和涉及外国代理账户的证明文件

最终答案A. 识别各外国银行所有者的记录

为什么是A？

Plain Text

- 1 解析里面的知识点说明还蛮清晰的，里面的给到了美国法典第31篇第5318A条的内容。比如里面提到的：
- 2 ① 外国银行每一位拥有该银行5%或以上权益的所有者的身份信息。
- 3 ② 该外国银行在美国的注册代理人的姓名和地址，以便接收司法文书。
- 4
- 5 选项A“识别各外国银行所有者的记录”就是对上面所诉内容的核心要求。
- 6 并且代理行必须履行的强制性记录保存义务。

解析

本题的核心考点是：**准确记忆美国《爱国者法案》中关于代理账户记录保存的具体要求。**

考点分析

1. **法律依据：**美国《爱国者法案》第319(b)条对在美国设有代理账户的外国银行提出了记录保存要求。该条款旨在提高代理银行业务的透明度，防止空壳银行滥用美国金融系统。
2. **核心要求：**该条款明确规定，为外国银行维护代理账户的美国金融机构必须采取合理步骤，获取并保留以下信息：
 - 该外国银行每一位**拥有该银行5%或以上权益**的所有者的身份信息。

◦ 该外国银行在美国的**注册代理人的姓名和地址**，以便接收司法文书。

3. **问题焦点：**题目直接询问“必须保留以下哪项”，选项A的描述“识别各外国银行所有者的记录”正是对这一核心要求的直接概括。

选项分析

选项	内容	分析
A	识别各外国银行所有者的记录	正确。 这直接对应了《爱国者法案》第319(b)条的核心要求，即识别并记录拥有重大所有权（通常指5%或以上）的外国银行所有者。这是代理行必须履行的强制性记录保存义务。
B	第314(b)节与外国代理账户相关的信息共享	错误。 第314(b)节规定的是金融机构之间为反洗钱目的 自愿 共享可疑活动信息的“安全港”条款。这是一个信息共享机制，而非一项 记录保存要求 。
C	购买涉及外国代理账户的3000美元或以上的货币工具	错误。 购买货币工具超过特定金额（如3000美元）需要记录保存的规定源于美国的《银行保密法》(BSA)，但这是一项普遍要求，并非《爱国者法案》针对 外国代理账户 的特殊要求。
D	提交的可疑活动报告和涉及外国代理账户的证明文件	不准确。 金融机构必须保存其提交的可疑活动报告及相关支持文件，这是《银行保密法》的一般要求。然而，题目特别强调“依据美国爱国者法案”，其针对代理账户最独特、最具体的要求就是 识别外国银行所有者 （选项A），而非泛指所有与代理账户相关的可疑活动报告文件。

结论

在《爱国者法案》的框架下，针对外国代理账户最著名且最具体的记录保存义务，就是要求美国金融机构获取并保留其外国委托银行**受益所有人**的身份记录。因此，最准确、最直接的答案是**A**。